

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Obracím se na Ministerstvo pro místní rozvoj jako občan trvale žijící v dotčené lokalitě jižního Plzeňska s následujícími připomínkami k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. S navrženým rozsahem a způsobem vymezení těchto oblastí zásadně nesouhlasím.

Odůvodnění námitek:

1. Metodika průzkumů neodpovídá citlivosti území

Nesouhlasím s tím, že metodika biologických průzkumů neodpovídá citlivosti území a obvyklým standardům pro lokality VTE. V citlivém území s výskytem chráněných druhů by průzkumy měly mít rozsah několika sezón, využívat moderní metody (detektory netopýrů, telemetrie, opakovaná zimní pozorování) a krýt všechna riziková období. Dokumentace tento standard nepotvrzuje.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

K obdobnému závěru dospívají i odborné studie, mj.: Thaxter, C. B. et al. (2017). Bird and bat species' global vulnerability to collision mortality at wind farms. Proceedings of the Royal Society B.

2. Umístění na vrcholcích zesiluje vizuální dopad

Námítkou je, že akcelerační oblasti AOV 51, 62 a 63 jsou umístěny právě v exponovaných vrcholových polohách, což zesiluje jejich vizuální i psychologický dopad na obyvatele níže ležících obcí. Tím, že turbíny vyrostou na horizontech, jejich celková viditelnost v sídlech v údolích dosahuje stovek metrů nad střechy domů. Obyvatelé je budou vidět z oken, zahrad i návsi. Jde o trvalou zátěž, která zhorší pocit klidu ve veřejných i soukromých prostorech.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

3. Sledování úhynů nenahrazuje ochranu druhů

Vznáším námitku proti tomu, že dokumentace zaměňuje monitoring úhynů za reálnou ochranu druhů. Sledování mortality ptáků a netopýrů má v lepším případě statistickou hodnotu, ale samo o sobě životy zvířat nezachrání. Pro chráněné druhy, kde i ztráta jednotlivých jedinců znamená populační dopad, je princip prevence – tedy nevybrat konfliktní lokalitu – jedinou účinnou ochranou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; směrnice o ptácích a stanovištích.

4. Nedostatečné vyhodnocení dopadů na přírodu a chráněné druhy

Nesouhlasím s nedostatečným vyhodnocením dopadů na přírodu, chráněné druhy a migrační koridory. Dokumentace připouští střety s biokoridory, migračními trasami velkých savců a výskyt chráněných druhů ptáků včetně orla mořského, luňáků a motáků. Přesto jsou lokality označeny jako vhodné pro zrychlený režim povolování. Ochrana přírody je založena hlavně na budoucím monitoringu, ne na prevenci.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; Natura 2000; směrnice o ptácích a stanovištích; princip prevence.

5. Výběr lokalit není podložen srovnávací analýzou

Námítku směřuji proti tomu, že výběr lokalit AOV 51, 62 a 63 nestojí na srovnávací analýze s jinými možnými lokalitami v ČR. Pro tak zásadní zásah do regionu by měla existovat srovnávací analýza vhodnosti různých lokalit z hlediska větrného potenciálu, krajinného rázu, ochrany přírody a blízkosti obytné zástavby. Taková analýza v dostupné dokumentaci chybí, výběr proto působí netransparentně.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip transparentnosti.

6. Veřejnost a obce nebyly dostatečně zapojeny

Nesouhlasím s nedostatečným zapojením veřejnosti a obcí do výběru akceleračních oblastí. Veřejnost a obce byly zapojeny až nad hotovým návrhem a neměly možnost skutečně ovlivnit samotný výběr lokalit. Dokumentace nedostatečně vypořádává nesouhlas obcí, petice ani referendum, které proběhlo ve Střížovicích.

Právní podklad: Aarhuská úmluva; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; směrnice SEA 2001/42/ES; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

7. Vzdálenost od obytné zástavby není dostatečně řešena

Vznáším námitku proti tomu, že návrh dostatečně neřeší minimální vzdálenost větrných elektráren od obytné zástavby v obcích jižního Plzeňska. V mnoha evropských zemích jsou stanoveny minimální odstupy turbín od obytné zástavby v řádu kilometrů, právě s ohledem na ochranu zdraví. Návrh akceleračních oblastí přitom umisťuje VTE do nepřiměřené blízkosti obcí, aniž by srovnatelnou ochrannou vzdálenost garantoval.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 a čl. 35 Listiny; princip prevence.

8. Kumulace technické infrastruktury změní region

Vznáším námitku proti návrhu, který bez ohledu na již existující a plánovanou technickou zátěž regionu prohlubuje jeho industrializaci. Region jižního Plzeňska je již dnes zatížen vedením VVN, plánovanou dálnicí D20 a rozšiřováním logistických areálů. Doplnění o akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE překračuje hranici únosné zátěže venkovské krajiny. Návrh nepředkládá analýzu únosnosti území.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Závěry o významnosti dopadu potvrzuje například studie: European Environment Agency. Landscape impacts of energy infrastructure. EEA Reports.

9. Územní samospráva má být chráněna, ne marginalizována

Vznáším námitku proti tomu, že akcelerační režim oslabuje postavení obcí v rozhodování o vlastním území. Územní samospráva má v ČR ústavní ochranu. Pokud má být lokalita zařazena do akceleračního režimu proti vůli místní samosprávy, je nutné to věcně i právně velmi pečlivě odůvodnit. Návrh však tuto úvahu neobsahuje.

Právní podklad: Čl. 8 a čl. 100 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb.

10. Nesouhlas s narušením krajinného rázu jižního Plzeňska

Nesouhlasím se zásahem do krajinného rázu jižního Plzeňska, který by výstavba větrných elektráren v navrženém rozsahu způsobila. Větrné elektrárny dosahující výšky až 200–250 metrů zásadně naruší venkovský charakter krajiny, panoramatické horizonty a pohledové vztahy, které jsou pro jižní Plzeňsko typické. Sama dokumentace připouští negativní vlivy na krajinný ráz a kulturní krajinu, přesto je území navrženo do akceleračního režimu.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

11. Nedostatečné posouzení kumulativních vlivů tří AO

Nesouhlasím s nedostatečným posouzením kumulativních vlivů všech tří akceleračních oblastí AOV 51, AOV 62 a AOV 63. Dokumentace nedostatečně řeší společné působení tří akceleračních oblastí spolu s plánovanou dálnicí D20, vedením VVN a další infrastrukturou. Výsledkem může být výrazná industrializace krajiny jižního Plzeňska a dlouhodobé zatížení obyvatel i přírody. Posouzení každé oblasti samostatně je metodicky nesprávné.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

Vzhledem k uvedeným důvodům žádám o vypuštění akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a o důsledné prověření alternativních, méně konfliktních lokalit.

V dne

Podpis: